رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٩٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٧٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١٦هـ

الموضوعات

تقاعد - مدني - تقاعد مبكر - إلغاء الإحالة إلى التقاعد - شرط احتساب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة المحتسبة في التقاعد - عيب السبب.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء قرار إحالتها إلى التقاعد المبكر لتضمن فترة خدمتها إجازة دراسية وإجازة استثنائية - تضمن النظام جواز طلب الموظف إحالته إلى التقاعد بعد انقضاء خدمة فعلية لا تقل عن عشرين سنة - تضمن النظام احتساب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة التي تحتسب في التقاعد بشرط أن تؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية - الثابت أن المدعية وأثناء إجازتها الدراسية كان يستقطع من مرتبها الشهري لمصلحة التقاعد - بلوغ خدمة المدعية عشرين سنة بعد احتساب إجازتها الدراسية دون الاستثنائية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المواد (١٦، ١٧، ١٨) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٤/١١هـ تقدمت المدعية لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أنها تعمل معلمة في المدرسة (١١٣) الابتدائية وفي شهر ربيع أول ١٤٤٢هـ تقدمت بطلب التقاعد المبكر عن طريق برنامج فارس بعد أن أمضت عشرين عاماً في التعليم، وتمت الموافقة من وزارة التعليم والاعتماد من إدارة المدرسة، ووردتها رسالة نصية على جوالها مضمونها: (شكر وعرفان من وزارة التعليم على الخدمة التي أمضتها بالتعليم، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ)، ونزول معاشها التقاعدي في هذا الشهر، وفي تاريخ ١٤٤٣/١/١٦هـ، وردتها رسالة إلغاء التقاعد، وصدر بذلك قرار رقم (٣٤٠٠٠٠٤٤١٤)، والسبب أنها لم تمض أكثر من عشرين عاماً، ثم تقدمت لإدارة التعليم بشكوى تظلم، وتم إحالة شكواها لقسم المستفيدات في إدارة التعليم، وبدون أي فائدة أو رد مقنع عن سبب إلغاء قرار التقاعد، وتقدمت بتظلم لدى وزارة الخدمة المدنية برقم (١١٥١٧٨) في ١٤٤٣/٢/٢٧هـ، ولم يكن هناك رد على ما تقدمت به، وفي تاريخ ١٤٤٣/٢/١هـ صدر قرار بإبقاء التقاعد حسب إفادة الموارد البشرية، ولكنه سحب من البرنامج، ولم تستطع الحصول عليه، علماً بأن قرار تقاعدها اعتمد من قبل اللجنة، ومن ضمنهم مدير التعليم لمنطقة الرياض، وختمت صحيفة دعواها بالطلب من المحكمة الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب قرار الإحالة

للتقاعد. وبعد قيد هذه الدعوى قضية إدارية وإحالتها للدائرة، أعملت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ وفيها لم يتبين حضور أطراف الدعوى، فتم شطب الدعوى، ثم طلبت المدعية السير فيها، وتم تحديد موعد جلسة لها بتاريخ ١٤٤٣/٧/٥هـ، وفيها ذكرت المدعية بأنها تطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب قرار الإحالة للتقاعد، وطلب ممثل المدعى عليها مهلة للرد، وفي الجلسة التالية وبسؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل الدائرة من أجله في الجلسة الماضية، طلب مهلة إضافية لتقديم الرد، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية صورة من قرار إلغاء التقاعد، مبين فيه رقمه وتاريخه ومصدره. وفي الجلسة التالية قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء بمضمونها: أن المدعية تعينت بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٦هـ، وصدر قرار تقاعدها اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ، وبما أن المدعية حصلت على إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات، ولم تقدم ما يثبت حصولها على الشهادة من عدمه، ولديها إجازة استثنائية لمدة (٣١) يوماً، فيتبين معه عدم إكمالها للعشرين عاماً التي تستحق معها التقاعد، خاتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى. فسألت الدائرة المدعية هل حصلت على إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات؟ فذكرت بأنها حصلت على إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات لمرحلة الماجستير، وأنها لم تقدم الشهادة كونها أنهت الدراسة المنهجية، وتبقى تسليم البحث، وقدمت مذكرة لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفة دعواها، مضيفة أن ما جاء في مذكرة ممثل المدعى عليها هو كلام مرسل لا يعضده المستند النظامي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها تأسيساً على ما يلي.

الأسباب

وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣٤٠٠٠٤٤١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ المتضمن إلغاء قرار إحالة (...) على التقاعد المبكر؛ فإن الدعوى تعدّ من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية؛ ومن ثم تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، كما تدخل الدعوى باختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن القبول الشكلي للدعوى، فإن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ، وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١/١٦هـ، وتظلمت منه للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١/١٧هـ، ثم تظلمت لوزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧هـ، ثم رفعت دعواها للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١١هـ، أي خلال

المدة المنصوص عليها؛ ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فإن الدائرة وهي في معرض نظرها للدعوى وبحثها للقرار محل الطعن ومدى استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية، وصحة الوقائع التي قام عليها، والفحص الدقيق لهذا القرار، والعيوب التي لحقت به وفقاً لما نصت عليه المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم من عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، فقد اتضح لها أن السبب الذي بني عليه القرار محل الدعوى هو: "وحيث تبين عدم إتمام المدة النظامية للتقاعد المبكر (٢٠) عاماً"، وذكر ممثل المدعى عليها في مذكرته تفصيل ذلك بأن المدعية حصلت على إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات، وأن لديها إجازة استثنائية لمدة (٣١) يوماً؛ مما يكون معه أنها لم تستكمل المدة النظامية (٢٠) عاماً للتقاعد المبكر. وبما أن الدائرة تستحضر أن قاضي الإلغاء قاضي مشروعية يراقب القرار الإداري من جهة اختصاص مُصدره بإصداره، ومن جهة شكله بسلامته واتفاقه مع ما يفرضه النظام من شكل معين ومن جهة تطبيقه أو تفسيره بأن يكون متفقاً مع النظام والتحقق من عدم إساءة استعمال السلطة، ففي نطاق هذه الأمور يمارس القاضي الإداري اختصاصه بالرقابة على القرارات الإدارية، وحيث تقرر في فقه القضاء الإداري أن جهة الإدارة إذا أفصحت عن الأسباب التي استند إليها قرارها؛ فإن القاضي الإداري يراقب مشروعية هذه الأسباب لمعرفة مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة

مطابقتها للنظام نصاً وروحاً، ومن حيث وجودها أو عدم وجودها، فإن استبان أنها غير صحيحة واقعياً كان القرار معيباً حقيقاً بالإلغاء لانعدام الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أو لفساده. وبما أن محل الطعن على القرار كان متأسساً على وجود عيب في السبب حسبما ما ذكرته المدعية، وبما أن الثابت أن المدعية قد تم التعاقد معها من قبل المدعى عليها على بند (١٠٥) بتاريخ ١٤٢٠/١١/١هـ بموجب القرار رقم (١/٧/٤١٧٩ق) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٣٠هـ، ثم تم تعيينها بعد ذلك على المستوى الثاني بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٦هـ، كما أنها حصلت على إجازة دراسية خلال الفترة من تاريخ ١٤٢٧/٨/٢٠هـ حتى ١٤٣٠/٧/٢٦هـ، وحصلت على إجازة استثنائية لمدة (٣١) يوماً، والثابت أنه تم إحالتها للتقاعد اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ وفقاً للقرار الملغى، وبما أن المادة (١٨) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤٠٣/٨/١٢هـ، نصت على: "يستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته متى ما بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله..."، ونصت المادة (١٦) من نفس النظام على: "مدة الخدمة التي تحسب بالتقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت

في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعاً لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية: ١-مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ماعدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية..."، ونصت المادة (١٧) منه على: "تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة بالتقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهرياً...، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة بوظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية...، وإذا لم يعدّ الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية"، وبما أن نظام التقاعد المدني نص صراحة على جواز طلب الموظف الإحالة على التقاعد وحصوله على معاش تقاعدي بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة، وشرط ذلك الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين، وبما أن النظام بيّن أن الخدمة التي تحسب بالتقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية، ثم بين بعد ذلك أن مدة الإجازة الدراسية تحتسب ضمن الخدمة التي تحتسب للتقاعد بشرط أن تؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية. وبتطبيق ذلك على حالة المدعية، تبين للدائرة أن المدعية طلبت الإحالة للتقاعد المبكر بعد خدمة عشرين سنة، وصدر قرار الجهة المختصة التي تملك التعيين بالموافقة على إحالتها للتقاعد المبكر، وبما

أن الثابت أن مدة خدمة المدعية الإجمالية هي عشرون سنة وشهر وثمانية عشر يوماً، حيث إن تعيينها كان بتاريخ ١٤٢٢/١٠/١٦هـ، وإحالتها للتقاعد كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ، وبما أنها حصلت على إجازة استثنائية لمدة (٣١) يوماً، فتكون معه مدة الخدمة الفعلية التي تحسب بالتقاعد هي عشرون سنة وسبعة عشر يوماً، أما الإجازة الدراسية التي حصلت عليها المدعية خلال الفترة من تاريخ ١٤٢٧/٨/٢٠هـ حتى ١٤٣٠/٧/٢٦هـ، فالثابت للدائرة من خلال الاطلاع على بيانات خدمة الموظف العائد للمدعية والصادر من المدعى عليها أن المدعية كانت تمنح مرتبها الشهري والعلاوة السنوية أثناء إجازتها الدراسية، وكان يقتطع من مرتبها الشهري ما قدره (٩٪) منه؛ مما تكون معه الإجازة الدراسية التي حصلت عليها المدعية داخلة في مدة الخدمة الفعلية التي تحسب بالتقاعد وفقاً لصحيح النظام؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى قد صدر فاقداً لسببه المبرر لإصداره نظاماً، ويكون مشوباً بعيب مخالفة النظام مستوجباً للإلغاء .

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض رقم (٣٤٠٠٠٠٤٤١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.